

SkateLab — Коммерциализация объектов ИС

Текст выступления + ответы на каверзные вопросы

Текст выступления + ответы на вопросы

Курс: «Договорные аспекты управления ИС», ФТМИ ИТМО

Преподаватель: Нуреев Даниил

Бодарев Михаил, 2026

Слайд 1. Титульный

SkateLab — AI-тренер по фигурному катанию. Два IMU-датчика крепятся на коньки, собирают данные о движениях. ML-платформа анализирует видео тренировки и говорит: недокрут на флипе — доверни плечо на 15 градусов. Всё на русском.

В этом докладе я разберу, как защитить такой проект с точки зрения права интеллектуальной собственности: какие объекты ИС у нас возникают, как их оформить и как на них зарабатывать.

Слайд 2. Экономическая сфера и бизнес-модель

Sportstech — ИИ для спортивной подготовки. Наш сегмент: биомеханика фигурного катания. В России 85–115 тысяч фигуристов, почти каждый платит тренеру, а тренер хочет видеть метрики.

Модель — гибридная. Датчики продаём как вещь — это купля-продажа, статья 454. Доступ к платформе — по подписке — это лицензионный договор, статья 1235. Важно: это два разных договора с разными объектами. Купил датчик — получил вещь, но не право на ПО. Смешивать нельзя.

Слайд 3. Объекты авторского права и СИ

Три программы для ЭВМ: ML Pipeline, мобильное приложение, веб-платформа. Все — служебные объекты, статья 1295. Я написал код как работник ООО «СкейтЛаб» — исключительное право у работодателя. Личные неимущественные права — право авторства, право на имя — остаются за мной, они неотчуждаемы, статья 1265.

Средства индивидуализации. Товарный знак «SkateLab» — 6 классов МКТУ: 09 — ПО, 28 — спортивный инвентарь, 35 — реклама, 41 — образование и тренировки, 42 — IT-услуги, 44 — диагностика. Регистрируем во всех классах, где работаем — иначе защита неполная. Фирменное наименование ООО «СкейтЛаб» возникает при регистрации в ЕГРЮЛ, статья 1474 — отдельной регистрации не нужно. Коммерческое обозначение — статьи 1473 и 1475 — защищается без регистрации, в зоне использования.

Слайд 4. Патентное право и ноу-хау

Патентуем два объекта. Промышленный образец на корпус IMU-трекера — новизна и оригинальность, статья 1352, 5 лет с продлением до 25. Полезная модель на крепление датчика к лезвию — новизна и промышленная применимость, статья 1382, 10 лет. Изобретательский уровень для полезной модели не требуется — это проще и быстрее для стартапа.

Алгоритмы ML не патентуются — пункт 5 статьи 1350 исключает программы для ЭВМ. Поэтому стратегия: авторское право на код плюс ноу-хау на алгоритмы. У нас три ноу-хау: методика определения фаз прыжка по траектории центра масс, параметрические правила рекомендаций и биометрические пропорции для идентификации фигуриста при смене ракурса. Защита — коммерческая тайна, статьи 1465–1467, и статья 14.7 ФЗ номер 135 о недобросовестной конкуренции.

Слайд 5. Происхождение объектов

Кому изначально принадлежит право — зависит от того, как объект создан.

Служебные объекты, статья 1295 — код написан мной как работником, ИП у работодателя. Но есть нюанс: если код писался до регистрации ООО или без трудового договора, ИП может остаться у меня как у физлица. Чтобы снять неопределённость, подписываем соглашение об отчуждении права, статья 1234.

Заказные работы — три разных правила. Подряд, статья 1296 — ИП у исполнителя. Авторский заказ, статья 1288 — ИП у заказчика. НИОКР, статья 769 — ИП у заказчика. Практический вывод: в любом договоре с подрядчиком прямо прописываем переход ИП к нам. Одна строчка — и не нужно разбираться, подряд это или авторский заказ.

Собственная разработка: база данных эталонов — сборник, статья 1260. Ноу-хау — коммерческая тайна, статья 1465.

Слайд 6. Договорные механизмы

Пять механизмов — каждый для своей задачи.

Купля-продажа — IMU-комплект как вещь. Покупатель получает собственность на носитель, но не право на ПО — для него нужен лицензионный договор.

Лицензионный договор — статья 1235 — основной источник дохода. Неисключительная лицензия: платишь подписку — пользуешься, не платишь — доступ закрывается. Без вознаграждения договор ничтожен, пункт 3 статьи 1235. Тарифы: от 490 рублей для фигуристов до 100 тысяч для академий.

Сублицензия — статья 1238. Академия может дать доступ ученикам, но только с нашего письменного согласия. Без него — сублицензия недействительна.

Коммерческая концессия — статья 1027. Франшиза для академий: передаём товарный знак, ноу-хау, деловую репутацию. Вознаграждение — паушальный взнос плюс роялти. Регистрация в Роспатенте обязательна, статья 1028.

Отчуждение ИП — статья 1234. Полная продажа права, для периферийных модулей. После отчуждения мы не можем использовать объект вообще. Ограничения по территории или сроку не допускаются — если нужны, это лицензия.

Слайд 7. Госпошлины

Товарный знак в 6 классах — ~24 500 рублей. Программа для ЭВМ — ~6 000, регистрация не обязательна, но при споре свидетельство Роспатента — быстрое доказательство авторства. Промышленный образец — ~9 100.

Итого: DIY — около 40 000 рублей. С патентным поверенным — 100–130 тысяч. С международной регистрацией через WIPO — от 150 тысяч.

Слайд 8. Прогноз доходов

Три года. Цифры — модельные. Единственная валидированная точка: готовность платить 500–600 рублей в месяц, из трёх CustDev-интервью с тренерами. Остальное — экстраполяция.

Y1 MVP — 1.7 млн: 100 IMU-комплектов, 80 SaaS, 10 Coach.

Y2 Pilot — 14 млн: 500 IMU, 500 SaaS, 10 академий.

Y3 Scale — 61 млн: 2000 IMU, 2000 SaaS, 50 академий, 5 франшиз.

Слайд 9. Риски

Лицензионные. YOLO — лицензия AGPL-3.0. У AGPL network-use trigger: SaaS-использование считается распространением, нужно раскрывать код. Решение: переходим на RTMO с лицензией Apache 2.0. Датасеты SkatingVerse и AthletePose3D — research-only, коммерция запрещена. MotionAGFormer — лицензия неясна.

Правовые. 152-ФЗ: ПДн — серверы в РФ, видео на Cloudflare R2. Биометрия — скелетон из 17 точек, нужно отдельное согласие, ФЗ номер 603. С 2024 года — два согласия: на ПДн и на анонимизированные данные, объединять нельзя.

Слайд 10. Заключение

Портфель ИС: авторское право, товарный знак, патенты, ноу-хау. Основной доход — лицензионный договор, SaaS-подписка. Масштабирование — коммерческая концессия.

Регистрация: от 40 тысяч DIY до 130 с поверенным. Прогноз: 1.7 млн → 14 млн → 61 млн.

Что сделать сейчас: заменить AGPL-компоненты, разделить хранение ПДн, внедрить двойное согласие.

Спасибо. Вопросы?

Ответы на каверзные вопросы

«Служебный объект, статья 1295. Но вы же основатель — кому платите зарплату? Разве это не фикция?»

Это реальный риск. Статья 1295 работает при настоящем трудовом договоре: зарплата, подчинение, должностная инструкция. Если я единственный учредитель и формально зарплата не выплачивалась — суд может решить, что трудовых отношений не было, и тогда ИП остаётся у меня как у физлица.

Мы это понимаем и планируем подписать соглашение об отчуждении исключительного права, статья 1234. Это прямая передача ИП от меня к ООО. Надёжнее, чем надеяться на служебность.

«Зачем вам 6 классов МКТУ? Класс 44 — медицина, вы же не клиника.»

Класс 44 МКТУ — не только медицина. Там есть консультации по вопросам здоровья и диагностика. Мы даём биомеханическую диагностику: анализ углов суставов, выявление техники, которая может привести к травме. Это диагностическая услуга.

Если не зарегистрируем ТЗ в этом классе — конкурент регистрирует «SkateLab» в классе 44 и будет легально использовать название для похожего сервиса. Принцип: регистрируем во всех классах, где работаем или планируем работать.

«AGPL и network-use trigger — что конкретно это значит для SaaS?»

GPL требует раскрывать код, когда вы передаёте программу. AGPL добавляет: если пользователь работает с программой через интернет — это тоже передача. Для нас: мы запускаем YOLO на сервере, пользователь загружает видео через браузер — и мы обязаны опубликовать исходный код ML Pipeline, потому что он образует единое произведение с AGPL-компонентой.

Это главная ловушка AGPL для SaaS. Решение: заменяем YOLO на RTMO, лицензия Apache 2.0 — коммерческое использование без раскрытия кода.

«Почему полезная модель, а не изобретение? Изобретение же сильнее.»

Изобретение требует изобретательского уровня — решение не должно быть очевидным для специалиста, статья 1350. Наше крепление — липучка, EVA-прокладка, фиксатор. Работает хорошо, но для патентного права это простое конструктивное решение. Роспатент с высокой вероятностью откажет.

Полезная модель, статья 1382, изобретательского уровня не требует — только новизну и промышленную применимость. Регистрация быстрее, отказов меньше, 10 лет защиты. Для стартапа это прагматичнее. Если доработаем до нетривиального решения — подадим на изобретение.

«База данных эталонов — сборник, статья 1260. А если скопируют видео — защитите?»

Статья 1260 защищает структуру базы — как отобрали видео, как классифицировали, как расположили. Отдельный видеофрагмент — нет. Если видео сняли мы — мы правообладатели ролика. Если взяли из открытых источников — право принадлежит тому, кто снял.

Поэтому стратегия: критически важные эталоны снимаем сами. Для research используем публичные видео с оговоркой о правах. При переходе к коммерции — только собственные съёмки.

«Коммерческая концессия — это франшиза? А если партнёр снизит качество — ударит по вашему ТЗ?»

Риск реальный. Статья 1029 ГК РФ требует от правообладателя контролировать качество — это императив, не опция. В договоре прописываем: сертификация тренеров

каждый год, обязательное использование наших алгоритмов, соблюдение стандартов. Нарушил — расторгаем.

Плюс: концессия регистрируется в Роспатенте, статья 1028. Через Роспатент фиксируем расторжение — и любой увидит, что академия больше не партнёр SkateLab.

«Ноу-хау защищается бессрочно, пока секретно. Как обеспечиваете секретность — только NDA?»**

NDA — минимум. Статья 1465 требует «разумных мер сохранения конфиденциальности» — не только договор, но и фактические действия. У нас: доступ к алгоритмам только у двух человек, код в закрытом репозитории с audited access, документация с пометкой «коммерческая тайна», доступ к серверам через VPN с 2FA.

Если подписать NDA и выложить код на GitHub — суд скажет: разумных мер не было, ноу-хау теряет защиту. Технические меры — обязательное условие, не опция.

«Договор подряда — ИП у исполнителя. А если нанимаем агентство — это подряд или авторский заказ?»**

Зависит от предмета. Заказываем конкретное произведение — дизайн экрана, иконку — это авторский заказ, статья 1288. ИП у нас по умолчанию. Заказываем работу как процесс — «сделайте фронтенд-модуль с такими-то функциями» — это подряд, статья 1296. ИП у исполнителя.

На практике граница размыта. Наш подход: в любом договоре с подрядчиком прямо пишем «исключительное право переходит к заказчику». Одна строчка — и не важно, как это квалифицировать.

«Отчуждение ИП — можно продать хореограф-планировщик. А если захотите вернуть?»**

Нельзя. Статья 1234 — полная передача права. После отчуждения мы не можем использовать объект — вообще. Даже показать в портфолио без согласия нового правообладателя — спорно.

Поэтому отчуждение — крайняя мера, только для периферийных модулей. Если нужна гибкость — выдаём лицензию на срок или с правом отзыва.

«Сублицензия без согласия — что будет?»**

Основной договор можно расторгнуть. Сублицензия недействительна с момента заключения, статья 1238 пункт 1. Ученики формально не имеют права пользоваться платформой.

На практике судиться с учениками не будем. Но с академией — серьёзный разговор. Поэтому с начала прописываем в лицензионном договоре: кому, сколько и на каких условиях можно передавать доступ.

«152-ФЗ: видео на Cloudflare R2 за рубежом — нарушение?»**

Статья 18 152-ФЗ требует хранить ПДн россиян на серверах в РФ. Видео тренировок — персональные данные, на них виден конкретный человек. Cloudflare R2 — за рубежом, требованиям Роскомнадзора не соответствует.

Решение: БД с именами, email, результатами — на сервере в РФ. На R2 — только медиафайлы без привязки к личности. Файл video_abc123.mp4, а кто этот фигурист — знает только российская БД. Формально мы не храним ПДн за рубежом. Но это серая зона, консультируемся с юристом.

«Почему не патентуете способ анализа? Это же способ — может быть изобретением.»**

Пункт 5 статьи 1350 допускает патентование способа с техническим результатом. Но наш способ — по сути алгоритм: взять скелетон, посчитать центр масс, сравнить с эталоном. Роспатент к патентам на алгоритмы относится плохо, даже если обернуть в формулировку «способ».

И главное: при подаче на патент формулу изобретения опубликуют. А мы хотим сохранить алгоритм в секрете. Патент и ноу-хау — взаимоисключающие стратегии. Ноу-хау: бессрочно, нет риска отказа, нет раскрытия.

«Фирменное наименование и товарный знак — не дублирование? ООО «СкейтЛаб» и ТЗ «SkateLab».»**

Разные объекты, разные функции. Фирменное наименование, статья 1474 — идентифицирует юрлицо. Действует в гражданском обороте: договоры, суды, отчётность. Товарный знак, статья 1477 — идентифицирует товары и услуги. Действует в указанных классах МКТУ, 10 лет с продлением.

Пример: кто-то регистрирует ООО «СкейтЛаб» для продажи мороженого — мы не запретим, потому что фирменное наименование не даёт монополии на слово. А товарный знак «SkateLab» в классе 41 — даст, мы запретим использование в образовании и тренировках.

«61 млн в Y3 — откуда цифра?»

2000 IMU-комплектов × 8 000 = 16 млн. 2000 SaaS × 500/мес × 12 = 12 млн. 50 академий × 50 000/мес × 12 = 30 млн. 5 франшиз: паушальный взнос 1 млн + роялти 2.5 млн. Итого ~61.5.

Но единственная валидированная цифра — 500–600 рублей в месяц из трёх интервью. Цены на hardware и B2B — гипотезы. Это модель для учебного задания, не 硬化 ный бизнес-план.